

한국에너지공단 상임감사

시 정(회수) 및 주 의

제 목 부가가치세 면세 대상자에게 부가가치세 지급

소 관 부 서 에너지진단실

조 치 부 서 에너지진단실

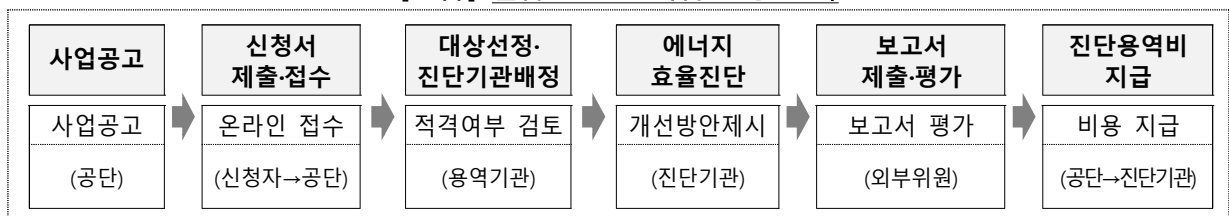
내 용

1. 업무개요

에너지진단실은 「에너지이용합리화법」 및 「에너지진단 운용규정」(산업통상자원부 고시) 등에 따른 에너지진단의무가 면제되는 연간 2천 TOE¹⁾ 미만의 에너지를 사용하는 사업장에게는 「에너지이용합리화법」 제14조(금융·세제상의 지원)에 따라 에너지진단비용을 보조해 주는 ‘산업진단보조사업’을 실시하였다.

에너지진단실은 위 사업을 실시할 때 [그림]과 같이 보조사업 대상기업이 선정되면 에너지진단 전문기관을 배정하여 진단을 수행하도록 하고 그 비용을 에너지진단 전문기관에 지급하고 있으며, 진단신청서 검토, 진단기관 배정, 보고서 평가 등 사업의 전반적인 운영은 위탁 용역을 활용하여 수행하고 있다.

[그림] 산업진단보조사업 운영 절차



자료: 2024년도 산업진단보조 사업 지원계획 공고 재구성

1) 1TOE: 원유 1톤이 발열하는 칼로리 열량 10⁷kcal를 의미

2. 관계법령 및 판단기준

「부가가치세법」 제31조(거래징수) 및 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)에 따르면, 재화나 용역을 공급한 경우 부가가치세를 징수하여야 하나, 종교·자선·학술·구호(救護) 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체에서 공급하는 재화나 용역 등에 대해서는 부가가치세를 면세하도록 하고 있다.

따라서 에너지진단실의 산업진단보조사업 운영지원을 위한 위탁용역업체가 부가가치세 면세 대상에 해당하는 경우 부가가치세를 공제한 후 용역 대가를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사항

이번 감사기간 동안 에너지진단실이 산업진단보조사업 수행을 위해 선정한 용역기관 가운데 부가가치세 면세대상 기업임에도 부가가치세를 지급한 사례가 있는지 확인하였다.

그 결과 2023년부터 용역을 수행한²⁾ △△△△△△△△△△△△△△△(이하 “■
■³⁾”라 한다)는 온실가스 저감을 지원하기 위한 에너지진단사업과 국가 에너지이
용합리화 정책지원을 위해 2009년 산업통상자원부 승인을 받아 설립된 기관으로 「
부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)에서 정하고 있는 부가
가치세 면세 대상 단체에 해당³⁾하는데도 에너지진단실은 [표 1]과 같이 □□□□가
수행한 ‘2023년도 에너지진단보조사업 운영 및 품질관리’ 용역의 부가가치세 ㉠㉠,
㉠㉠㉠,㉠㉠㉠원과 ‘2024년도 산업진단보조 사업 운영 및 품질관리’ 용역의 부가가
치세 ■,■■■■,■■■■원, 합계 △△,△△△,△△△원을 공제하지 않고 지급하였다.

2) ■■■■과 공동 수행(2023~2024)

3) 국세청은 해당기관을 부가가치세 면세사업자로 정하고 있음(출처: [국세청 홈택스]-[사업자등록상태조회])

[표 1] 용역 계약 및 대금지급 현황

(단위: 천원)

구분	용역명 (계약기간)	계약대상	면세 대상	지급금액 (A)	부가세 포함여부	적정금액 (B)	차액 (A-B)
(기재 생략)							

에너지진단실이 이와 같이 부가가치세를 포함하여 용역대가를 지급하게 된 것은 매년 산업진단보조사업 운영을 지원하는 기관은 조달청을 통한 용역계약으로 선정하고 있는데, 조달청에서 ■■■■■■■■■■에 대한 용역계약서 작성 시 부가가치세를 포함한 계약금액을 기재함에 따라 부가가치세 면세 여부를 고려하지 못한 것으로 확인된다. 그러나 용역계약서 특기사항에 계약대금 지급 시 면세사업자 여부를 고려하라고 명시되어 있고, ▲▲▲▲가 용역대금을 요청하면서 세금계산서가 아닌 계산서를 발행한 점을 고려할 때 에너지진단실은 ●●●●가 부가가치세 면세대상임을 충분히 인지할 수 있었다고 판단된다. 결론적으로 에너지진단실은 용역대금 지급 시 계약대상자의 부가가치세 면세 여부를 면밀하게 검토하지 않고 업무를 처리하였다.

관련부서 의견 에너지진단실은 2023년 당시 산업진단보조사업이 최초 시행되고, 2024년 대상물량이 증가하는 등 업무량이 증가로 계약 특기사항 등을 검토하지 못했다고 답변하였으며, 추후 용역 대금을 지급함에 있어 주의를 기울이겠다고 답변하였다.

